

1502511-57.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JULIANA MARIA MACCARI GONÇALVES

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312225/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 21424088 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 3004/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2312225 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502511-57.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502511-57.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312225/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 21424088 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 3004/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2312225 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MARINHO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

FERNANDO MARINHO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, pois, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 15h37, na Rua Lourenço Paganucci, altura do numeral 531, Jardim Temporum, nesta Comarca, previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com ao menos outros dois indivíduos não identificados, por meio de grave ameaça, mediante restrição da liberdade da vítima, subtraiu, para proveito comum, o veículo caminhonete Renault/Máster CH Cabine, cor branca, placas DYA-6B12, Cajuru-SP, ano 2021/2022, pertencente à vítima Alex Henrique Rosa de

Melo, avaliado em R\$199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais) (fls. 2/3).

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 87/88).

O réu foi citado (fls. 130) e apresentou resposta à acusação (fls. 133).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 150/154), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação, com a exasperação da pena-base em razão do elevado valor do bem subtraído, o reconhecimento da reincidência específica e a exasperação pela configuração das causas de aumento descritas na denúncia, além da fixação do regime inicial fechado, vedada a substituição da pena.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de receptação. Em caso de condenação, pugna pela exclusão da qualificadora da restrição de liberdade da vítima, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a imposição de regime diverso do fechado, além da aplicação da detração e da concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração, prevista no Código Penal:

“Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - prisão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Pois bem.

A materialidade do delito em questão está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), Boletim de Ocorrência (fls. 6/11), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), além dos depoimentos colhidos tanto na fase pré-processual quanto sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Em seu interrogatório policial, o réu FERNANDO MARINHO DA SILVA narrou que estava em um bar quando dois indivíduos que não conhecia o abordaram e ofereceram R\$500,00 (quinhentos reais) para transportar um veículo de um ponto a outro, não tenho conhecimento de que se tratava de produto de roubo. Não soube declinar o destino certo do veículo ou a identidade daqueles que solicitaram esse transporte.

Em Juízo, apresentou a mesma versão, negando a ocorrência do roubo. Disse que estava há cerca de 20 minutos no veículo quando foi abordado pelos policiais militares.

No entanto, a versão exculpatória apresentada pelo réu – de que, na verdade, estaria apenas na posse do bem, e que pretendia transportá-lo em troca de quinhentos reais – não merece acolhida, já que colide com as demais provas apuradas sob o crivo do contraditório.

A vítima ALEX HENRIQUE ROSA DE MELO narrou que tudo foi muito rápido e, quando se deu conta, os sujeitos já estavam dentro de sua van. Abriram a porta, entraram dentro do carro, anunciando o assalto. Havia duas pessoas, e não sabia se estavam armados. Ficou por cerca de 2 a 3h dentro desse veículo, com os roubadores. Então, o levaram para debaixo de um viaduto e o liberaram.

A versão apresentada pela vítima é convincente e coerente com o conjunto probatório, merecendo aceitação, posto que não demonstra qualquer tipo de desvirtuamento por eventual comoção do crime ou interesse em prejudicar os acusados.

Destaco, ademais, que em crimes praticados às ocultas, tais como o aqui verificado,

a palavra da vítima tem notória relevância na formação da convicção do julgador, tendo em vista o contato direto entre o ofendido e o agente criminoso. A testemunha EDUARDO DOS SANTOS FRAIA, policial militar, relatou que avistaram o veículo, cujo condutor apresentou certo nervosismo ao avistar a viatura policial. Em abordagem, verificaram que os documentos da vítima estavam dentro do automóvel, e o réu informou que o motorista estaria em poder dos demais roubadores, e que ele estava conduzindo esse automóvel para outro local. Disse que poderia fazer a ligação para os demais indivíduos para que liberassem a vítima, e realizou essa ligação, conduta esta que o depoente presenciou. Demorou um tempo entre a liberação da vítima e a chegada desta última à Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar RAFAEL BAPTISTUCCI SILVA, que também participou da diligência.

É certo que o simples fato dessas testemunhas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, tendo em vista o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, considerando a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço, em que não há qualquer indício de que a abordagem policial, realizada após ser percebido certo nervosismo do acusado na condução do veículo roubado, tenha se dirigido de maneira específica a incriminar os acusados, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes. Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Ressalto que a circunstância de a vítima não ter reconhecido o acusado em sede policial não é suficiente para ensejar a absolvição do réu por insuficiência probatória, tendo em vista os demais elementos de prova que, de maneira robusta, ligam o acusado às condutas descritas pelo órgão acusatório.

Nesse sentido, ressalto que o réu foi encontrado na posse do veículo produto do crime, pouco tempo depois da prática do roubo, tanto que sequer havia registro, no momento da abordagem, de que aquele automóvel era produto do crime em questão. Além disso, ambos os policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que o réu, ainda durante a abordagem, efetuou ligação a seus comparsas para que procedessem à liberação da vítima, que ainda se encontrava com sua liberdade restrita. Essa versão foi corroborada pelo depoimento do próprio ofendido, que, apesar do nervosismo, se recordou que os demais roubadores receberam uma ligação para que ele fosse liberado.

Diante disso, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo em desclassificação para a conduta prevista no art. 180, "caput", do Código Penal, pois, do que se apurou em regular instrução, o réu não apenas conduzia e transportava veículo que sabia ser produto de crime, mas efetivamente participava do roubo em questão, tanto que se comunicou ativamente com os demais sujeitos que se encontravam restringindo a liberdade do ofendido após a subtração.

Também é o caso de reconhecimento da majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal.

A vítima foi firme ao afirmar que, durante a prática delitiva, mais de um sujeito a abordou, demonstrando atuação conjunta na prática do delito, além de ser consistente, também, a versão dada pelos policiais militares, de que o réu chegou a se comunicar com os demais envolvidos na infração quando de sua abordagem, não havendo dúvidas, dessa forma, quanto à incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas.

A presença da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, também é certa.

Com efeito, a vítima indicou, em seu depoimento, que permaneceu por longo tempo dentro do veículo durante a prática criminosa, sendo certo, ademais, que tal lapso temporal se estendeu por tempo suficiente para que o réu fosse abordado em outro local, com o veículo produto do roubo, enquanto o ofendido ainda se encontrava com

sua liberdade restrita.

E não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade do réu, impõe-se a sua condenação pelo delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Passo, então, a individualizar a pena.

No que tange às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que o acusado possui, além da condenação que será considerada como reincidência (0011913-19.2014.8.26.0606), outras condenações definitivas anteriores, uma das quais pelo crime de roubo (00048926-81.2008.8.26.0050 e 00057451-47.2011.8.26.0050), conforme se observa das certidões e folhas de antecedentes de fls. 35/37.

Trata-se de condenações do réu pelo cometimento de crimes que também ostentam natureza patrimonial, não tendo transcorrido lapso temporal suficiente para se afastar a possibilidade de incremento da pena-base por este fundamento.

Por tais motivos, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, já que ausentes outras circunstâncias desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal, chegando ao patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de recusa e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal, notadamente em razão da condenação relativa ao processo nº 0011913-19.2014.8.26.0606, decorrente do crime de roubo.

Diante da confissão do sentenciado durante a abordagem policial e considerando a utilização desta como um dos elementos de convicção do Juízo, reputo cabível, todavia, a compensação integral dessa agravante com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd', do mesmo diploma legal, uma vez que esta última, por se referir à personalidade do agente, se configura como circunstância preponderante, assim como a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, verifica-se a incidência de duas causas de aumento de pena, previstas no §2º, incisos II e V, do Código Penal, razão pela qual se revela razoável a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos), uma vez que o réu atuou em concurso de agentes e manteve, juntamente com seus comparsas, restrita a liberdade da vítima por tempo considerável, o que se configura como conduta concretamente grave.

Fixo a pena, desse modo, em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há outras causas modificadoras a serem consideradas.

Assim, as penas finais aplicadas ao réu são de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do sentenciado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a quantidade da reprimenda e a especial gravidade dos fatos, praticados em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, além da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingirem finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Tendo em vista a circunstância de o crime ter sido praticado com grave ameaça à pessoa e em pena superior a 02 (dois) anos, incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, consoante aos artigos 44, I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu FERNANDO MARINHO DA SILVA como incurso no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, esta última calculada na base do valor unitário mínimo. Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 51/52), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação

da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixada, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condene o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada a gratuidade, ora concedida.

Comunique-se a vítima.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Ferraz de Vasconcelos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA